

Behandlungsvertrag / Vereinbarung über digitale diagnostische Leistungen

zwischen

Psynovia – Privatpraxis für Psychotherapie Inhaber: Tobias Winner Grillparzerstraße 16 83024
Rosenheim

– nachfolgend „Praxis“ genannt –

und

der jeweils die digitale Diagnostik nutzenden Person

– nachfolgend „Patient“ genannt –

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Gegenstand der Vereinbarung

Die Praxis bietet strukturierte digitale diagnostische Leistungen im Bereich psychischer Gesundheit, insbesondere im Bereich der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Erwachsenenalter, an.

Die Leistung umfasst insbesondere:

die Bereitstellung einer digitalen diagnostischen Plattform, • strukturierte Selbstauskünfte, • standardisierte diagnostische Verfahren, • neuropsychologische Aufgaben, • die strukturierte Datenerhebung, • die fachliche Auswertung der eingereichten Daten durch approbierte psychologische Fachpersonen.

Die Leistungen orientieren sich an aktuellen fachlichen Standards und diagnostischen Leitlinien.

Die Durchführung der digitalen Datenerhebung stellt keine Garantie für das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer bestimmten Diagnose dar.

2. Abgrenzung der Leistungen

Die digitale Datenerhebung und fachliche Auswertung stellen keine akute medizinische oder psychotherapeutische Behandlung dar.

Eine formale diagnostische Einordnung oder Diagnosestellung kann – sofern angeboten und ausdrücklich vereinbart – im Rahmen eines gesonderten klinischen Gesprächs erfolgen.

Ein Anspruch auf die Feststellung einer bestimmten Diagnose besteht nicht.

Geschuldet wird die fachgerechte Durchführung der vereinbarten diagnostischen Leistungen, nicht das Erreichen eines bestimmten diagnostischen Ergebnisses.

3. Zielgruppe und Voraussetzungen

Die angebotenen Leistungen richten sich ausschließlich an volljährige Personen.

Die Nutzung erfolgt eigenverantwortlich. Der Patient bestätigt, die Inhalte selbstständig sowie in einem ausreichend geordneten körperlichen und psychischen Zustand zu bearbeiten.

Der Patient verpflichtet sich, die Angaben nach bestem Wissen wahrheitsgemäß und vollständig zu machen.

Bewusst falsche Angaben oder absichtliche Manipulationen können die fachliche Interpretierbarkeit der Ergebnisse erheblich einschränken.

4. Vertragsschluss und Leistungsbeginn

Der Vertrag kommt mit Abschluss des Buchungsvorgangs, Zustimmung zu diesem Vertrag sowie erfolgreicher Zahlung zustande.

Nach Zahlungseingang erhält der Patient Zugriff auf die digitale diagnostische Plattform.

Die Leistung gilt als bereitgestellt, sobald der Zugang zur Plattform freigeschaltet wurde.

Die Bearbeitung der Inhalte innerhalb des vorgesehenen Zeitraums liegt ab diesem Zeitpunkt im Verantwortungsbereich des Patienten.

5. Nutzungszeitraum

Der Zugang zur diagnostischen Plattform wird für einen Zeitraum von 365 Tagen ab Freischaltung bereitgestellt.

Nach Ablauf dieses Zeitraums kann der Zugriff deaktiviert werden.

Eine Verlängerung liegt im Ermessen der Praxis und begründet keinen Anspruch.

6. Vergütung und Abrechnung

Die Vergütung erfolgt als Selbstzahlerleistung.

Die Zahlung erfolgt im Voraus über den jeweils angebotenen Zahlungsdienstleister.

Nach Zahlungseingang erhält der Patient eine Rechnung gemäß der Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP), soweit dies rechtlich und organisatorisch möglich ist.

Eine mögliche Erstattung durch private Krankenversicherungen oder im Rahmen eines Kostenerstattungsverfahrens liegt im Verantwortungsbereich des Patienten und kann nicht garantiert werden.

Für Patienten außerhalb Deutschlands erfolgt die Nutzung ausschließlich als Selbstzahlerleistung.

7. Technische Voraussetzungen

Für die Nutzung der diagnostischen Plattform sind ein geeignetes Endgerät, ein aktueller Browser sowie eine stabile Internetverbindung erforderlich.

Die Praxis übernimmt keine Haftung für Einschränkungen, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen, insbesondere aufgrund ungeeigneter Hard- oder Software, Verbindungsprobleme oder technischer Störungen auf Seiten des Patienten.

8. Ergebnisübermittlung

Die Ergebnisse der fachlichen Auswertung werden dem Patienten in der Regel digital in verschlüsselter Form übermittelt.

Zusätzlich kann eine postalische Übersendung erfolgen.

Sofern eine gesonderte diagnostische Einordnung oder Diagnosestellung durchgeführt wird, erfolgt die Übermittlung der abschließenden diagnostischen Unterlagen nach Abschluss dieses Schrittes.

Die Herausgabe von Rohdaten oder internen Auswertungsgrundlagen erfolgt nicht automatisch.

9. Erinnerungen / Reminder

Die Praxis ist berechtigt, während des 365-Tage-Zeitraums organisatorische Erinnerungen an die Durchführung oder Fertigstellung der Diagnostik zu versenden.

Eine Verpflichtung der Praxis zum Versand solcher Erinnerungen besteht nicht.

Aus dem Ausbleiben einzelner oder aller Erinnerungen entstehen keine Ansprüche.

10. Schutz der bereitgestellten Materialien

Die bereitgestellten diagnostischen Materialien sind ausschließlich zur persönlichen Nutzung im Rahmen der vereinbarten diagnostischen Abklärung bestimmt.

Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben, vervielfältigt oder öffentlich zugänglich gemacht werden.

Dies gilt insbesondere für urheberrechtlich oder lizenzrechtlich geschützte Bestandteile des Diagnostiksystems.

11. Grenzen der Leistung / Krisensituationen

Die digitale Diagnostik ersetzt keine akute medizinische, psychiatrische oder psychotherapeutische Versorgung.

Bei akuter Suizidalität, psychotischen Symptomen, Fremdgefährdung oder anderen schweren psychischen Krisen ist unverzüglich eine persönliche ärztliche oder psychotherapeutische Abklärung erforderlich.

Die Praxis bietet keine Notfallversorgung, Krisenintervention oder dauerhafte therapeutische Betreuung im Rahmen der digitalen Datenerhebung an.

Die diagnostische Einordnung erfolgt stets im Kontext der Gesamtsituation und kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst sein, insbesondere durch Belastung, Komorbiditäten, Medikamenteneinnahme oder Substanzkonsum.

12. Kommunikation

Die Kommunikation im Rahmen der diagnostischen Durchführung kann digital erfolgen.

Der Patient erklärt sich damit einverstanden, über die angegebenen Kontaktdaten kontaktiert zu werden.

13. Zahlungsverzug

Bei Zahlung auf Rechnung gelten die in der Rechnung genannten Fristen.

Nach Fälligkeit können Mahnmaßnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften eingeleitet werden.

14. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach den geltenden Datenschutzbestimmungen.

Nähere Informationen ergeben sich aus den gesonderten Datenschutzhinweisen.

15. Widerrufsrecht bei digitalen Leistungen

Der Patient stimmt ausdrücklich zu, dass die Praxis vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist mit der Bereitstellung der digitalen Leistungen beginnt.

Dem Patienten ist bekannt, dass das Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung beziehungsweise Beginn der digitalen Leistungserbringung nach den gesetzlichen Vorschriften ganz oder teilweise erlöschen kann.

16. Haftung

Die Praxis haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften.

Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Praxis nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und beschränkt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

Die gesetzlichen Haftungsvorschriften bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt.

17. Zustimmung

Mit dem Anklicken der entsprechenden Zustimmungserklärung im Rahmen des digitalen Intake-Prozesses bestätigt der Patient, diesen Vertrag gelesen und akzeptiert zu haben.

18. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.